

1502672-34.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... de fogo. Localizaram, ainda, um caderno de anotações referentes ao tráfico de entorpecentes, que estava junto com as drogas.

Indagado pela defesa de Jonathan, não se recorda o local exato onde a arma e as drogas foram localizadas. Lembra que um dos indivíduos que assumiu a prática do roubo mostrou onde a arma estava, aparentemente, em um guarda roupa. Jonathan em relação aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502672-34.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502672-34.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2319042/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 21561620 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

6564/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2319042 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

6564/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO HENRIQUE FERNANDES VEIGA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Danilo Henrique Fernandes Veiga, por incurso nos artigos 157, §2º, inciso II e VII, e §2-A, inciso I, c.c. artigos 29, caput, e 70, caput (4x), todos do Código Penal (FATO 02), artigo 180, caput, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal (FATO 01), e artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (FATO 03), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal e Jonathan Rafael Gaspar por incurso nos artigos 180, caput, do Código Penal (FATO 04), artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/06 (FATO 05), e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (FATO 06), na forma dos artigos 29, caput, 69, caput, ambos do Código Penal, porque segundo a acusação:

No dia 23 de novembro de 2021, por volta das 09h35min, na Rua Joaquim Lopes, nº 46, Parque Ribeirão Preto, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, Danilo Henrique Fernandes Veiga, na companhia dos adolescentes R. L. B. F. (16 anos de idade, p. 10), V. F. P. D. (17 anos de idade, p. 17) e K. L. C. B. (17 anos de idade - p. 19), teriam conduzido e ocultado, após terem adquirido e recebido em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 1 (um) veículo I/Chevrolet Agile LTZ, ano 2011, cor prata, placas NWE1049-Sertãozinho/SP, produto de furto ocorrido no dia 24 de outubro de 2021, consoante Boletim de Ocorrência nº 6246/2021 (p. 201/2020), devidamente devolvido ao proprietário (p. 179/187). (Fato 1)

No dia 23 de novembro de 2021, por volta das 09h35min, na Rua Raul Peixoto, nº 300, Vila Ana Maria, nesta Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, Danilo Henrique Fernandes Veiga, acompanhado dos adolescentes R. L. B. F., V. F. P. D. e K. L. C. B., teriam mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (revólver) e arma branca (facão), subtraído para si coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) televisor de 40" da marca Samsung, 2 (dois) notebooks das marcas HP e Dell, 1 (um) tablet, 1 (um) aparelho celular da marca Motorola e 2 (dois) telefones sem fio da marca Panasonic pertencentes à vítima D. J. (p.9); 1 (um) aparelho celular da marca Samsung A9, 1 (um) relógio de pulso, 1 (um) anel de formatura e documentos pertencentes à vítima R.A.D.S.L. (p. 18); 1 (um) aparelho celular da marca Samsung M12 pertente à vítima S.B. (p. 15) e 1 (um) aparelho celular da marca Motorola Moto G30 pertente à vítima B.I.J.P. (p. 14). (Fato 2)

No dia 23 de novembro de 2021, por volta das 09h35min, na Rua Raul Peixoto, nº 300, Vila Ana Maria, nesta Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, Danilo Henrique Fernandes Veiga, teria corrompido os adolescentes R. L. B. F., V. F. P. D. e K. L. C. B., praticando com eles as infrações penais descritas nos fatos 1 e 2, ou seja, a receptação e roubo majorado. (Fato 3)

No dia 23 de novembro de 2021, por volta das 09h35min, na Rua Joaquim Lopes, nº 46, Parque Ribeirão Preto, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, Tatiana Lemes Gula e Jonathan Rafael Gastar, teriam ocultado em proveito alheio, coisas que sabiam serem produtos de crime, consistente em 1 (um) veículo I/Chevrolet Agile LTZ, ano 2011, cor prata, placas NWE1049-Sertãozinho/SP, produto de furto ocorrido no dia 24 de outubro de 2021, Boletim de Ocorrência nº 6246/2021 (p. 201/2020) e os produtos do roubo narrado no fato 2 (quatro aparelhos celulares, dois notebooks, um tablet e dois telefones sem fio), descritos no Boletim de Ocorrência nº 6564/2021 (p. 25/37). (Fato 4)

No dia 23 de novembro de 2021, por volta das 09h35min, na Rua Joaquim Lopes, nº 46, Parque Ribeirão Preto, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, Tatiana Lemes Gula e Jonathan Rafael Gastar, em tese, mantinham sob suas guardas, no interior da sua residência, arma de fogo de uso permitido, consistente em 1 (um) revólver da marca I.N.A. numeração 60531, calibre nominal .32 acompanhada de 11 (onze) munições do mesmo calibre da marca CBC, devidamente periciadas e com constatação de eficácia (p. 139/142), o que faziam em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Fato 5)

No dia 23 de novembro de 2021, por volta das 09h35min, na Rua Joaquim Lopes, nº 46, Parque Ribeirão Preto, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, Tatiana Lemes Gula e Jonathan Rafael Gastar, em tese, guardavam e tinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: a) 260,430g acondicionados em 10 (dez) invólucros plásticos da substância "cannabis sativa, L", vulgarmente conhecida como maconha; b) 486,830g acondicionados em 1997 (mil novecentos e noventa e sete) microtubos plásticos e 347,730g acondicionados em 1400 (mil e quatrocentos) microtubos plásticos, todos da substância denominada "metil benziol ecgonina", vulgarmente conhecida como "cocaína", consoante exame de constatação provisória de p. 203/204 e laudo pericial de exame químico toxicológico (p. 153/155). (Fato 6)

Segundo descrito pela denúncia Danilo acompanhado dos adolescentes Rennan, Victor e Kauan, na posse do veículo I/Chevrolet Agile LTZ, dirigiu-se até a residência do ofendido D.J. (p. 9), onde também funcionava um escritório de arquitetura. O carro foi conduzido pelo adolescente Victor que aguardou ao lado de fora da casa,

enquanto Danilo e os adolescentes Kauan e Rennan, este último na posse de um revólver municiado da marca I.N.A, calibre .32, desceram do automóvel e anunciaram o assalto para às vítimas G.S.R. (p. 11) e M.A.S.F. (p. 12), que lá prestavam serviços de jardinagem.

Na ocasião, o adolescente Kauan se apossou de um facão que estava sendo utilizado para o serviço de jardinagem, passando a utilizá-lo também para o emprego da grave ameaça contra as vítimas. Em seguida, Danilo e os adolescentes Kauan e Rennan ingressaram no imóvel conduzindo as vítimas G.S.R. (p. 11) e M.A.S.F. (p. 12) e na sequência abordaram as demais vítimas D.J. (p. 9), S.B. (p. 15) e R.A.S.L. (p. 18) e anunciaram o assalto. Durante a execução do roubo comparecem ao local as vítimas L.J.P. (p. 13) e B.I.J.P. (p. 14), que realizavam entregas de produtos para a empresa Mercado Livre, assim, também, subjugados pelos assaltantes e levados para o interior do imóvel. O denunciado e os adolescentes realizaram as subtrações dos objetos das vítimas conforme descrito no Fato 2. Em seguida na posse dos bens descritos, com exceção do aparelho televisor e do anel que foram abandonados no local, o acusado e os adolescentes empreenderam fuga e dirigiram-se até a residência do casal de acusados Tatiana e Jonathan, que residiam na Rua Joaquim Lopes, nº 46, Parque Ribeirão Preto, nesta, os quais concordaram em ocultar o veículo Chevrolet/Agile, do produto do roubo e a arma de fogo na residência. Tatiana e Jonathan estavam cientes sobre as origens ilícitas dos objetos, inclusive, Tatiana receberia R\$ 50,00 (cinquenta reais) para guardar os bens no local.

Todavia, por meio do rastreamento de um dos aparelhos celulares roubados, policiais militares foram comunicados sobre o assalto e se deslocaram até o imóvel situado na Rua Joaquim Lopes, nº 46, Parque Ribeirão Preto, nesta. No local os policiais avistaram, por uma fresta do portão da garagem, um veículo I/Chevrolet Agile cor prata, placas NWE1049, realizaram pesquisas obtendo a informação de que se tratava de produto de furto, nos termos do BO nº 6246/2021 (p. 201/202). Em seguida, notaram movimentação de pessoas no interior daquela residência e, inicialmente, lograram êxito em abordarem o adolescente Victor no corredor lateral do imóvel. Na sequência, depararam-se com os demais indivíduos, identificados como sendo os adolescentes Rennan e Kauan, assim como o acusado Danilo.

Efetuada busca pessoal nada foi localizado em poder deles, contudo, em contato com Victor, este teria admitido a prática do roubo na companhia dos demais e indicou um dos quartos, local onde estavam guardados os objetos subtraídos. No quarto, em cima de uma cômoda, foram encontrados telefones, notebooks, televisores roubados das vítimas e, numa das gavetas um revólver calibre 32 municiado com seis cartuchos e junto deles, mais cinco munições intactas.

Posteriormente, Tatiana a proprietária da residência chegou e afirmou que residia na casa na companhia de amásio Jonathan, e, cientificada da ocorrência do roubo negou os fatos e a propriedade do veículo Chevrolet Agile ali localizado. Contudo, com a continuidade das buscas na residência, os policiais localizaram em outro quarto da casa, cerca de 3397 (três mil trezentos e noventa e sete) capsulas plásticas contendo cocaína e 10 (dez) tabletes pequenos de erva prensada com características de maconha, devidamente embalados no interior de um saco plástico. Ainda foi apreendido um caderno com anotações.

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (p. 165), os acusados Danilo e Jonathan foram citados (p. 189 e 193) e apresentaram resposta à acusação (p. 215). Após o cumprimento do Alvará de Soltura em favor da acusada Tatiana Lemes Gula (p. 166/167), esta não foi localizada para ser citada, o que motivou a realização do ato via edital (p. 285 e 288). Na sequência este juízo determinou a suspensão do feito nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal e o desmembramento dos autos em relação à acusada Tatiana (p. 290).

No termo de audiência de p. 354/355 foi declarada a revelia do acusado Jonathan Rafael Gaspar, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, porque mudou de endereço e não comunicou este juízo.

Durante a instrução, foram realizadas as colheitas das declarações da vítimas S.B, D. J., L.J.P., R.A.S.L. e G.S.R., dos depoimentos das testemunhas K. L. C. B. , R. L. B. F., Wesley Donizetti Chagas e Paulo e Rogério Cardoso e do interrogatório do

acusado Danilo Henrique Fernandes Veiga.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Em relação ao acusado Danilo sobre o delito de roubo as circunstâncias extrapolam aquelas do tipo penal, sendo que o acusado participou nos delitos de receptação e corrupção de menores. Na segunda fase o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao delito de roubo. Na terceira fase, o reconhecimento das majorantes pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e emprego de arma branca, além do reconhecimento do concurso formal, pois subtraídos bens de quatro vítimas diversas. Fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena, não cabendo a concessão de qualquer benefício legal.

Em relação ao acusado Jonathan, tinha em depósito grande quantidade de cocaína e maconha, receptou veículo de considerável valor e possuía ciência da posse de arma de fogo. Na segunda e terceira fase não há circunstâncias a serem consideradas, aplicando-se o concurso material. Fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena, descabendo a concessão de qualquer outro benefício legal.

A defesa do acusado Danilo Henrique Fernandes Veiga pleiteou o reconhecimento da participação de menor importância para afastamento das majorantes pelo emprego de arma de fogo e arma branca. Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Aplicação da pena-base no mínimo legal. A fixação de regime inicial menos rigoroso para início do cumprimento da pena, em razão da primariedade do acusado. Substituição da pena privativa de liberdade, se imposto, por pena restritiva de direitos. Subsidiariamente, conversão da pena restritiva de liberdade para prisão domiciliar.

A defesa do acusado Jonathan Rafael Gaspar pleiteou a improcedência da pretensão punitiva, pois, embora os objetos tenham sido supostamente localizados na residência do acusado, inexistem depoimentos de civis que tivessem presenciado a prática delitiva, circunstância que fragiliza o conjunto probatório. O acusado sequer foi localizado na residência quando da chegada dos milicianos e não há o mínimo de provas no sentido de que ele lá residia e os objetos que lá se encontravam estariam sob sua guarda. Quem residia no imóvel seria apenas Tatiana, esta encontrada no local durante a ação policial. Incidência do princípio in dubio pro reo. Absolvição do acusado nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, desclassificação do delito de receptação dolosa para o de receptação culposa, constante do art. 180, §3º do CP. Diante da ausência de evidências quanto à comercialização para a obtenção de lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06), deve prevalecer o entendimento de que a classificação correta para a conduta atribuída ao réu é a do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois inexistentes condições desfavoráveis ao acusado, dentre as previstas no artigo 59 do Código Penal. Aplicação da causa de diminuição de pena constante do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo. Fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da eventual imposição de pena privativa de liberdade. Considerando a pena mínima cominada ao crime, a ser aplicada ao acusado, e que ele é primário, necessária a substituição de eventual pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento.

Os seguintes documentos e provas produzidas nos autos são essenciais para análise dos fatos narrados na denúncia: auto de prisão em flagrante (p. 01/102); boletim de ocorrência/roubo (p. 25/37); boletim de ocorrência/furto do veículo receptado (p. 201/202); autos de exibição e apreensão (p. 38/48); laudo pericial de constatação (p. 203/204); exame químico toxicológico (p. 153/155); que constatou que as substâncias apreendidas são tóxicas; laudo pericial da arma de fogo (p. 139/142); laudo pericial de caderno com anotações (p. 151/152); auto de avaliação (p. 205/209), bem como pela prova oral coligida.

A vítima S. B., indagada pela acusação, afirmou que trabalha no escritório de arquitetura em função administrativa. Logo pela manhã tinha atendido dois senhores que prestam serviços de jardinagem de forma costumeira. No decorrer dos trabalhos os jardineiros abriram o portão para colocar a grama e jogar fora o lixo. Houve a

invasão do local e foi pega de surpresa. Os indivíduos estavam com camisetas, calça jeans e achou que fosse o pessoal que iria fazer manutenção no ar-condicionado. Quando se deparou viu que um indivíduo estava com uma arma de fogo e o outro estava com o podão retirado do jardineiro.

Aparentemente tinham batido em um dos jardineiros. Viu eles pegando o outro senhor e colocando "enforca gato", para poder imobilizar, inclusive, um foi em sua direção para tentar imobilizá-la, também, mas como estava utilizando tipoia em um dos braços, não a amarraram. Na sequência invadiram o escritório, deixando os funcionários do local dentro do recinto.

Em seguida foram para a outra sala, onde renderam seu colega de trabalho, Roberto Alexandre, sob ameaça com utilização de arma de fogo. Pegaram os pertences existentes no escritório e perguntaram se tinha alguém na casa. Hesitou um pouco em falar que tinha gente, porque os proprietários estavam em seus dormitórios. É uma casa assobradada. Falou que seriam pegos de surpresa e não sabia a reação deles. Na sequência os assaltantes subiram, invadindo a residência também. Um deles portando um facão e ameaçando, para que as pessoas não reagissem. Subtraíram os pertences, televisão, notebook, celulares, o que eles puderam carregar. Em seguida tiveram dificuldade no transporte do televisor, por ser grande não cabia no carro. Durante o fato acionaram o interfone, era um pessoal do Mercado Livre que realizavam a entrega de produtos. Abordaram os entregadores, colocando-os para dentro, ameaçando-os e subtraíram o celular deles. Em seguida como não conseguiam colocar o televisor no carro, em razão do tamanho, o jogaram no meio da rua, de qualquer jeito, quebrando tudo. Na sequência fugiram embarcado no carro. Na sequência as vítimas acionaram os policiais.

O celular de Roberto estava sendo rastreado, a esposa dele conseguiu em conjunto com os policiais, e as informações de localização foram repassadas para outras viaturas, o que acarretou na recuperação de alguns pertences.

Três pessoas invadiram o local e outra estava no veículo, totalizando quatro pessoas. Um deles estava fazendo uso de uma arma de fogo e o outro se apossou da ferramenta de trabalho do jardineiro, um podão.

Inicialmente, eles abordaram os jardineiros que estavam mais à frente. Foi a terceira pessoa a ser rendida, a quarta foi Roberto Alexandre. Roubaram tudo no escritório. Depois subiram para a residência, fazendo mais vítimas, o sr. David, sua esposa e o filho. Também foram vítimas o pessoal do Mercado Livre, que durante o roubo tocaram a campainha do imóvel. Acredita que a presença dos entregadores assustou os assaltantes, pois acharam que fosse a polícia. Renderam o pessoal do Mercado Livre. Tratava-se de uma moça que estava junto com seu pai.

Foram recuperados alguns objetos, como dois notebook de propriedade do senhor David, um telefone celular do escritório, celular e carteira de Roberto Alexandre. Três televisores foram danificados. Seu celular e um outro celular do senhor David não foram recuperados.

Não recorda o modelo do veículo usado para a fuga dos assaltantes. Estava dentro do escritório preocupada se o pessoal estava bem, então viu apenas um rastro. Depois na delegacia viu o veículo de cor prata.

As defesas não formularam perguntas

Questionada pelo magistrado, afirmou que efetuou o reconhecimento Delegacia, pois o Delegado pediu para que identificasse a ação de cada um dos quatro envolvidos.

Informar qual estava com a arma de fogo, qual estava com o podão. Sobre o acusado presente na audiência, relatou que estava um pouco diferente na época, com os cabelos mais compridos, mas foi ele quem carregou a televisão. Assim o reconheceu como um dos autores do delito.

Em juízo, a vítima D.J., indagado pela acusação, declarou que sua interação com os acusados foi rápida, estava no saindo do seu quarto, então apareceram dois indivíduos, um deles portando um facão, subindo as escadas em direção aos quartos. Sua esposa estava saindo no quarto, pediu para ela reingressar. Viu seu filho no outro quarto e com as mãos para cima. Observou os meninos, na escada, ameaçando. Eles perguntaram o que tinha no quarto, falou que era sua esposa. Ela fechou a porta. Viu os assaltantes uns 30 segundos, de repente eles saíram correndo, aparentemente, porque alguém tinha tocado companhia, eles ficaram assustados que

outras pessoas entrassem no local.

A outra parte de sua interação foi por notar a ausência dos objetos que eles subtraíram, a televisão que eles jogaram na rua, seu computador, o celular e outras coisas que roubaram. Mas sua interação com eles foi rápida. Deparou-se com eles no interior da residência quando estava saindo do quarto. Eles estavam subindo a escada. Acha que eles ficaram um pouco assustados porque é alto 1,90 m e seu filho, também. Não estava querendo que eles passassem, mas também não reagiu, só pediu para sua esposa entrar no quarto. Percebeu duas pessoas participando do assalto, mas acha que havia mais.

Havia os jardineiros, que estavam no quintal. Viu, obviamente que não era um jardineiro. Não entendeu direito a razão de alguém desconhecido estar em sua casa, mas percebeu que eles estavam ameaçando, tanto que eles estavam querendo saber quem estava no quarto.

Indagada pela defesa do acusado Danilo, informou que duas pessoas subiram até sua residência. Não agiram de forma violenta, exatamente, no sentido que eles estavam em sua sala, depois invadiram seu quarto, onde estava sua esposa. Um deles levantou o facão, então sentiu que tinha potencial para a violência. Queria defender, mas, também, tinha receio de acontecer, alguma coisa com ele e seu filho, pois se tentasse enfrentá-los, seu filho poderia entrar, também, e se machucar. Ficou preocupado, pois viu o facão, mas suspeitou que eles portassem outra arma, que não estava visível. Não avistou alguém portando arma de fogo.

Os jardineiros após cortarem as folhas, abrem o portão, momentaneamente, para coloca-las no caminhão deles e realizar o descarte do material. A rua é bastante movimentada, passa ônibus, então se sentem seguros, mas sabe que no bairro já ocorreram vários problemas, inclusive, tinha contratado a instalação de câmeras na frente de sua casa. Elas foram colocadas no mesmo dia do roubo. Depois do fato instalou câmeras pessoais para vigiar melhor as portas e portões.

A defesa do acusado Jonathan não formulou perguntas.

Questionado pelo juízo, disse que o prejuízo, além da preocupação, ficou em torno de R\$ 10.000,00, mas parte foi ressarcida pelo seguro. Depois de receber o seguro, acha que o prejuízo ficou por volta de R\$ 4.000,00.

L. J. P. informou que trabalha na empresa Mercado Livre e efetua entrega de mercadorias. Na data dos fatos, estava com sua filha efetuando entregas. Chegaram ao local dos fatos, parou o veículo em frente da casa, sua filha desceu, tocou o interfone várias vezes, então um rapaz abriu a porta e a puxou para dentro da casa. Estava observando ela pelo retrovisor do veículo. Quando viu sua filha sendo puxada, desceu do veículo e foi até o portão. Um dos assaltantes abriu o portão, mostrou a arma e mandou que entrasse. Ele e sua filha vítima, também, foram vítimas. Recorda-se que havia três assaltantes dentro da casa e o quarto estava em um carro, mas ele não conseguiu ver as características.

Na hora que os assaltantes saíram do local, largaram uma televisão no chão. Os que ingressaram na residência estavam armados. Um deles mostrou a arma e mandou que entrasse na casa. Outras pessoas estavam sendo feitas de vítimas, também. Foi subtraído seu celular o qual utilizava para trabalho e estava nas mãos de sua filha.

Não foram subtraídas mercadorias, só levaram as coisas da casa. Não mexeram no veículo. Reconheceu o acusado presente na audiência, como sendo um dos assaltantes que estava no interior da residência

A defesa do acusado Jonathan não formulou perguntas.

Indagado pela defesa do acusado Danilo, não soube informar quem portava a arma de fogo ou o podão.

A vítima R.A.S.L., indagado pela acusação, informou que trabalha no local dos fatos, e presenciou os dois jardineiros, que faziam a poda mensal das plantas do escritório, sendo abordados e pessoas falando alto, ordenando que desligassem as máquinas. Então percebeu tratar-se de um assalto. Um dos assaltantes apossou-se de um podão dos jardineiros. Faziam bastante barulho, batendo com a face do podão na mão, com caráter intimidatório.

Outro assaltante entrou na sala, portando uma arma de fogo. Logo saíram da sala para observar as demais pessoas, para terem certeza que ninguém fosse reagir. Em

seguida trouxeram um dos jardineiros, já amarrado. Aquele que estava com um revólver subtraiu sua carteira, celular, relógio, anel de formatura e aliança de casamento.

Arrancaram o televisor da sala de reuniões, o que fez muito barulho, chegando a pensar que se tratava de agressão a alguém. A secretária que trabalha no local, Suzete, ela pediu calma. Ficou assustado porque um deles estava armado. Um dos jardineiros ficou com ele no escritório, estava bem assustado, pois estava amarrado.

Visualizou três assaltantes dentro da residência. Um que ficou próximo. Teve um momento que se revezaram, outro entrou ordenando que as vítimas ficassem quietas. O terceiro, viu que se deslocava, pegando as coisas, mas não fiquei olhando muito, pois ficou receoso, pois utilizavam arma de fogo. Chegou a ver outro empunhando um podão do jardineiro, utilizando-o como uma arma adicional.

Reconheceu o acusado presente na audiência como sendo um dos assaltantes que praticaram o roubo. Não se recorda se era ele quem portava o revólver. Recuperou boa parte dos objetos subtraídos. Não conseguiu recuperar seu documento de identidade, precisou tirar a segunda via. Perdeu seu registro do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), mas não pediu a segunda, pois o valor para nova emissão é alto. Não recuperou a aliança de formatura.

As defesas não formularam perguntas.

Inquiridos pelo juízo, disse que estima seus prejuízos em aproximadamente dois mil e seiscentos reais. Percebeu que todos se evadiram rapidamente, quando a campainha tocou. Acionou rapidamente a polícia e informou a localização de um dos celulares roubados, o que possibilitou o a localização pela Polícia.

A vítima G.S.R, indagado pela acusação, informou que é jardineiro particular e estava prestando serviços no local dos fatos. No dia estava realizando a poda de um pé de coqueiro e seu ajudante estava puxando os resíduos para fora, quando abriu o portão e os roubadores invadiram o local. Ordenaram que descesse da escada e não olhasse para a cara deles. Na sequência o levaram para o escritório. Começou a passar mal e os assaltantes mandaram abaixar a cabeça. Eles entraram na casa. Lembra-se que um rapa moreno portava a arma de fogo.

No interior da casa amarraram seu ajudante, Miguel, e ele com utilização de fitas tipo "enforca gato". Queriam amarrar o braço da moça do escritório, mas pediu que não o fizessem, pois, ela estava como o braço machucado. Viu três pessoas na casa e o quarto estava no carro. Reconheceu o acusado como um dos participantes do roubo e informou que ele era quem portava a arma de fogo. Na sequência chegaram os entregadores do Mercado livre que também foram vítimas. Uma Senhora e um rapaz também.

A defesa do acusado Danilo, informou não ter certeza que o acusado era quem portava a arma de fogo, não viu ele transportado a televisão, porque ficou dentro do quarto trancado, quando os viu passando mandaram abaixar a cabeça

Questionado pelo juízo reconheceu o acusado com um dos autores do roubo

Indagado pela defesa do acusado Danilo, sobre fotografias disse que ninguém as enviou apenas viu a foto existente no RG do acusado que estava em cima da mesa do Delegado. Na sequência o chamou para fazer o reconhecimento dos detidos em uma sala.

As palavras das vítimas e sua relevância para a condenação são é questão sedimentada na jurisprudência. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

"A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso". (STJ - AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

"Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte." (STJ - HC 467883/MS, Ministro FELIX

FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

Do mesmo modo, especialmente nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, tem grande valor probatório, mormente porque, se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro, o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Nesse sentido: “[...] 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios [...]” (STJ AgRg no AREps nº 865.331/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.17; AgRg no AREsp nº 1019743/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.04.17; TJSP AC nº 99306074891, 8ª Câmara Criminal, Rel. Salles Vieira, j. 19.08.10; AC nº 0000541-85.2014.8.26.0699/Salto de Pirapora, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 12.03.18).

O adolescente K.L.C.B., participou do roubo em apreço, juntamente com os adolescentes Renan e Vítor; e o acusado Danilo. Ele os outros adolescentes planejaram o roubo, mas Danilo não participou nesta fase. Entrou na residência e Vitinho permaneceu no veículo que estava estacionado ao lado do portão de entrada do imóvel. Compraram o veículo pela internet e pagaram R\$ 1.000, 00 por ele. Era um carro marca Chevrolet, modelo Agile. Sabia que era produto de furto, pois era “bombinha”, ou seja, não tinha documento. Comprou o carro em conjunto com os outros adolescentes e foi usado para cometer o assalto.

No interior da residência usaram uma arma de fogo e um podão. Levaram os bens subtraídos para a casa de Jonathan e Tatiana, este eram usuários de drogas e deixaram que guardassem os objetos na casa deles: dois notebook, aparelhos celulares, um telefone sem fio e um tablet. Jonathan e Tatiana não tinham nada a ver com o crime, eles apenas esconderam os objetos subtraídos, mas eles sabiam que era produto de roubo. Não sabe se existia arma de fogo na casa deles.

A defesa do acusado Jonathan não formulou perguntas

A defesa do acusado Danilo o indagou sobre a arma de fogo, disse que não lembra quer portava a arma de fogo durante o roubo. Pegou um facão no interior do imóvel. A porta do prédio estava aberta quando ingressaram. Não utilizaram de violência contra as vítimas.

O adolescente R.L.B.F., inquirido pela acusação relatou que participou do roubo na companhia dos adolescentes Victor e Kauan; e do acusado Danilo. Disse que entrou na residência, junto de Kauan e Danilo. Vitor ficou do lado de fora, embarcado no carro. Estava com a arma de fogo e ficou o com ela durante a execução do crime. O podão estava com o Kauan. Subtraíram objetos da casa das vítimas e os levaram para outro local. Depois a Polícia os capturou. Não amarraram as pessoas presentes na casa.

Utilizaram o veículo Agile Prata para chegarem ao local dos fatos. Não sabe como arrumaram o carro, apenas estava embarcado no carro. O condutor era Vitor. Os quatro participantes do roubo compraram o carro, na feira do rolo em Ribeirão Preto. Pagaram R\$ 2000,00 no veículo. Depois que saíram da residência pegaram os objetos e os deixaram na casa da Tatiana e do Jonathan. Eles eram usuários de drogas. Ocultaram na casa deles os objetos que subtraíram das vítimas. Os policiais apreenderam os objetos. Tatiane e Jonathan sabiam que eram coisas roubadas.

A defesas não formularam perguntas.

O policial militar Paulo Rogério Cardoso, indagado pela acusação, lembra que houve chamado, via 190, sobre um roubo, ocorrido na área da segunda companhia, praticado por quatro indivíduos e com utilização de um veículo de cor prata, modelo Agile. Teriam realizado o crime em um estabelecimento e teriam rendido dois jardineiros, ingressaram no local e na sequência eles renderam entregadores de mercadorias. Levaram o celular do entregador.

Um dos roubadores estava na posse de arma de fogo e outro portava um facão retirado

do jardineiro. Na ação eles subtraíram celulares, televisores e evadiram-se embarcados em um veículo modelo Agile. Todavia, um dos celulares subtraídos foi rastreado. Na sequência o Copom informou a localização do aparelho, assim de acordo com as informações, foram ao local. Os indivíduos tinham guardado o carro em uma garagem. Conseguiram avistar o veículo, que era objeto de furto. Em seguida os roubadores avistaram a presença das equipes policiais e do helicóptero Águia, que sobrevoava o local, motivando a rendição dos suspeitos. Falaram que a arma era deles e informaram que pagavam R\$ 50,00 para guardarem as coisas.

Realizaram contato com as vítimas, que eram muitas. Recorda-se que algumas delas reconheceram os indivíduos presos. Como participantes do roubo havia maiores e menores. Não se recorda quanto eram maiores e quantos eram menores de idade. Participaram quatro pessoas no roubo. Sobre a residência onde os objetos foram receptados, eles falaram que pagavam um valor para a dona da casa, essa pessoa alugava o local e depois entregava os objetos para terceiros.

No local foram encontradas drogas, também, foi uma quantidade grande de cocaína e maconha. Seria algo em torno de 3.000 eppendorf e alguns tabletes de maconha. Ninguém assumiu a propriedade da droga.

Indagado pela defesa do acusado Jonathan, sobre Jonathan ser morador ou proprietário da casa. Disse que Jhonatan seria um "grandão", que estava no local no dia em que realizaram as apreensões. Estava com Talita, formavam um casal. Eles moravam na casa. Segundo a Talita, os dois eram namorados. Sobre os objetos receptados, Jonathan só falou que estava lá, não explicou nada em relação aos objetos, disse que não estava envolvido no roubo. A Talita falou que morava com ele, era amigada ou namorava dele.

Na sequência foi informado pela acusação que o nome da moradora era Tatiana, assim disse que falou Talita porque foi o nome dito pela defensora. Lembra que era uma mulher, mas não recorda o nome dela. Eles estavam guardando a arma de fogo, inclusive um dos indivíduos que assumiu a prática do roubo mostrou onde estava a arma de fogo. Localizaram, ainda, um caderno de anotações referentes ao tráfico de entorpecentes, que estava junto com as drogas.

Indagado pela defesa de Jonathan, não se recorda o local exato onde a arma e as drogas foram localizadas. Lembra que um dos indivíduos que assumiu a prática do roubo mostrou onde a arma estava, aparentemente, em um guarda roupa. Jonathan em relação aos entorpecentes, alegou que só estava no local e negou qualquer envolvimento. Lembra dele ter dito que morava no local, era amasio da mulher, mas não lembra o nome dela, da dona da casa. Jonathan apenas falou que não estava envolvido no roubo

Indagado pela defesa de Danilo, sobre quem assumiu o roubo e apontou onde a arma de fogo estava guardada. Não se recorda o nome. Lembra que um dos indivíduos disse que eram quatro no carro. Falaram que o Jhonatan morava na casa.

Indagado pelo juízo, informou que na casa estavam presentes quatro assaltantes mais o casal. Eram seis pessoas do total.

O policial militar Wesley Donizetti Chagas, indagado pela acusação, relatou que estava na companhia do cabo Cardoso, na viatura 302, quando foram informados, via Copom, que na rua Raul Peixoto, alguns indivíduos utilizando um veículo de cor prata e portando arma de fogo, renderam vítimas, estas surpreendidas em um escritório, sendo que um dos roubadores portava um facão subtraído do jardineiro. No local foi informado a subtração de celulares, objetos pessoais e computadores, mediante ameaças e utilização de arma de fogo e um facão. Posteriormente fugiram em um veículo modelo Agile de cor prata.

Foram informados, via Copom que uma das vítimas de nome de Roberto havia conseguido ligar o localizador de seu celular e este apontava para a rua Joaquim Nova.

Imediatamente deslocaram-se para o local, em conjunto com outras viaturas e apoiados pelo helicóptero Águia. Na residência indicada pelo localizador, por uma fresta do portão, observaram que havia um veículo estacionado no interior do imóvel, após consultarem a placa, verificaram que o veículo Agile prata era produto de furto. Posteriormente, verificaram que havia movimentação dentro da casa. Um vizinho, permitiu a entrada dos policiais

Um indivíduo tentou fugir do local, após ouvir o helicóptero, mas foi abordado,

disse seu nome e informou sua participação no roubo, foi revistado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Em seguida notaram as presenças de mais indivíduos na residência e todos foram revistados. Prosseguiram na averiguação, encontraram os objetos do roubo, celulares, notebook e arma de fogo, armazenada em uma cômoda. Uma mulher que estava na residência informou se a proprietária da casa. Posteriormente, foi identificado um quarto, sendo que a porta do local estava encostada. A proprietária da residência informou que havia alugado esse quarto para o senhor Renato, porém, não forneceu dados para identificação dessa pessoa. Nesse quarto encontraram entorpecentes, com aparência de cocaína e maconha. Era grande a quantidade de drogas encontradas. Não sabe mensurar quanto de cocaína e de maconha havia 10 portões, em tablets maiores. Foi apreendido um caderno de anotações relacionado ao tráfico, da contabilidade. Porém, segundo a moradora o responsável pela droga seria um terceiro não identificado. A droga não estava escondida e foi fácil localiza-la. Estava dentro do quarto e nele não havia muitos móveis. Indagada pela defesa de Jonathan., informou que Tatiana afirmou ser a moradora da casa e lá residia com Jonathan, que seria o marido ou amasio dela. Havia alugado o quarto para outra pessoa, porém, não forneceram dados de identificação. O quarto fazia parte da casa e esta era formada por uma sala, um banheiro, dois quartos e cozinha. Quando vocês chegaram no quarto verificaram que a porta estava encostada, não estava trancada. Alegaram que era, usuários de crack, mas no local havia cocaína e maconha.

Indagado pela defesa de Danilo, informou que os indivíduos disseram que Victor participou do roubo, mas não se me recorda se alguém assumiu o porte da arma. Porém, as vítimas identificaram todos os participantes. A arma foi encontrada em quarto, dentro da gaveta de uma cômoda, contudo era cômodo diverso daquele onde foram encontradas as drogas.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Em juízo o acusado Danilo, confirmou sua participação no roubo, mas sua tarefa seria recolher os objetos e colocar no carro. Não sabia de quem era a arma de fogo utilizada no delito. Os menores chegaram em sua residência com o veículo e a arma de fogo. Os adolescentes eram seus conhecidos da escola e residiam perto de sua casa. O veículo foi oferecido a ele, mas não pagou nenhuma quantia.

Disse não conhecer o acusado Jonathan. Os objetos roubados foram localizados na casa de Tatiane, não sabe se Jonathan reside no local, mas no dia dos fatos ele estava no local usando entorpecentes. Nada sabe sobre os entorpecentes apreendidos pela Polícia. Não sabe informar se Jonathan tinha ciência sobre as drogas armazenadas no local. Renan foi quem utilizou a arma de fogo durante o roubo era o Renan, entrou no local após os adolescentes renderem as vítimas. Antes do assalto realizou cirurgia e estava debilitado e sua função seria apenas de transportar os objetos subtraídos até o carro. Não sabia da existência de drogas armazenadas na casa de Jonathan e Tatiane, informou que não os conhecia, eram contatos dos adolescentes. Disse que nunca foi processado criminalmente.

Dessa forma, a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar: A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Delito de roubo.

A confissão do acusado Danilo vai ao encontro das declarações das vítimas, assim como dos depoimentos dos adolescentes e policiais, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado no delito de roubo.

Para mais, constata-se a presença do concurso formal, consoante o artigo 70, "caput" do Código Penal, uma vez que o delito ocorreu contra mais de uma vítima, havendo pluralidade de bens jurídicos ofendidos.

Assim:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior alinhou-se no sentido de que a subtração de patrimônios distintos em um mesmo contexto fático enseja o concurso formal no delito de roubo. 2. Apesar da primariedade do agravante, que levou à fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime mais severo teve fundamentação idônea, reportando-se o Julgador às circunstâncias do crime. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 403218 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/10/2017).

CONCURSO FORMAL. ROUBO QUALIFICADO. VÍTIMAS DIVERSAS. AÇÃO ÚNICA. Caracteriza-se o concurso formal quando, no caso, os agentes, por meio de uma única conduta, subtraíram dinheiro de duas pessoas distintas, ameaçando a cada uma delas, irrelevante para a caracterização que sejam marido e mulher. A ação dos agentes perpetrar-se contra duas pessoas, no cometimento de dois crimes idênticos, atingindo pluralidade de patrimônios, liberdade e integridade física de ambas as vítimas, individualmente. (REsp. 152.690-SP, DJ 6/12/1999. RvCr 717-SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julgado em 10/8/2005).

Emprego de arma de fogo.

Nenhuma dúvida há acerca da utilização de arma de fogo no caso em análise, haja vista a apreensão do artefato p. 38/40, assim como do laudo pericial de p. 139/142.

Aliás, por este motivo que as vítimas foram subjugadas e tiveram que ceder a todas as vontades dos assaltantes.

O fato do acusado Danilo tentar se eximir dessa responsabilidade alegando que a arma foi utilizada pelo adolescente Rennan, em nada interfere na configuração da majorante, haja vista que é inequívoca a utilização de arma de fogo pelo grupo criminoso, que no local se encontrava com unidade desígnios, responsabilizando-se todos pelas consequências do delito.

A alegação do acusado de que apenas carregou os objetos subtraídos não merece acolhimento, pois além de ser o único maior a participar da empreitada criminosa, possuía plena ciência sobre a utilização da arma de fogo com a finalidade de reduzir as vítimas à impossibilidade de resistência. Dessa forma, assumiu o risco de produzir o resultado e o desdobramento ordinário, acarretando na configuração da majorante, citamos precedente do STJ no que se refere à responsabilização de todos os agentes que contribuem para a realização do evento típico, mesmo daquele que não portava o objeto:

“1. Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico.

2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

(...)” (AgRg no AREsp n. 1.163.320/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 6ª T., DJe 20/4/2018, grifei)

Emprego de arma branca.

Não se pode olvidar que o crime foi praticado com uso de arma branca, enquadrando-se na hipótese do §2º, inciso VII, do artigo 157 do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.964/19. Conforme ensina Gabriel Habib, “chega-se ao conceito de arma branca por exclusão, tida como aquela que não é de fogo”, isto é, incide a majorante do artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal no roubo com emprego de instrumentos contundentes, verbi gratia, nunchaku, soco-inglês, rolo de macarrão ou cabo de vassoura. Assim, todo objeto que, a despeito de ter finalidade diversa, seja utilizado para causar violência ou ameaçar a vítima durante a empreitada criminosa deve ser reconhecido como arma branca (arma imprópria).

Nesse sentido, para além da confissão do acusado, as vítimas e os adolescentes, ouvidos em juízo, foram enfáticas ao afirmarem que houve a utilização do facão pelo adolescente Kauan, fato inclusive, admitido por este em seu depoimento. Desse modo, a arma branca teve papel fundamental na ação criminosa, haja vista que o temor pela vida decorrente de sua utilização fez com que as vítimas cedessem aos desejos do assaltante e não reagissem.

Dessa forma, encontra-se perfeitamente caracterizada a majorante. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AGREGAM MAIOR DESVALOR À CONDUTA. REGIME FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base. 2. No caso concreto, a utilização da arma branca aumentou a reprovabilidade da conduta, uma vez que o acusado e seus comparsas se aproveitaram, além da superioridade numérica, do uso da faca para ameaçar a vítima, o que justifica a exasperação da pena-base. 3. Apesar de o montante da pena (7 anos de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial semiaberto, a pena-base foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que justifica o recrudesimento do regime. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no

HC 654.133/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Concurso de Agentes

Quanto à incidência da majoração da pena relativa ao concurso de agentes (cf. artigo 157, §2º, II, do Código Penal), foi comprovada a pluralidade de sujeitos delitivos, a diversidade de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração, ou seja, todos os elementos exigidos pelo artigo 29, do Código Penal.

Neste sentido, foi devidamente comprovado o envolvimento de todos os envolvidos no roubo em questão, que agiram conjuntamente para a concretização do crime, embora com patente divisão de tarefas. Dessa forma, a pluralidade de agentes foi imprescindível para a prática delituosa, e está bem